

CONTRATO DE ACORDO COMERCIAL

ONIZ MULTIMARKA

Através do presente instrumento particular de contrato entre as partes, de um lado:

ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA: pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 90.724.261/0001-47, com sede na Rua Clementino Luís Vieira, 500, Bairro São Cristóvão, Passo Fundo/RS, neste ato representada por seu Gerente Comercial, Sr. Wagner Gonsales Schramm, simplesmente denominada FORNECEDOR, e de outro,

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA -, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0015-75, situada na Av. Marechal Setembrino de Carvalho, Nº 1688, Bairro São Cristóvão, Uruguaiana-RS por seus representantes legais, simplesmente denominado **COMPRADOR**.

Conjuntamente denominadas PARTES, fica ajustado

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente contrato é regulamentar a compra e exposição de mercadorias através de pontos extras em cada loja, com as indústrias Nissin, Ajinomoto, Kelloggs, Mead Johnson, Red Bull e Mars Chocolate/Food.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ACORDO

Parte I

O FORNECEDOR compromete-se a creditar em favor do COMPRADOR o valor de 3% (Três por cento) sobre o total de compras durante o período de vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro: O crédito será pago na forma de desconto na duplicata de acordo com cada pedido faturado das indústrias (Nissin, Ajinomoto, Kelloggs, Mead Johnson, Red Bull e Mars Chocolate/Food).

Parte II

O FORNECEDOR compromete-se a creditar em favor do COMPRADOR o valor de 1,5% (Um vírgula cinco por cento) de crescimento Anual após o final da vigência do contrato, desde que o COMPRADOR atinja o faturamento mínimo de R\$ 650.000,00 com as indústrias (Nissin, Ajinomoto, Kelloggs, Mead Johnson, Red Bull e Mars Chocolate/Food).

Parágrafo Primeiro: O crédito será pago após o término do contrato na forma de depósito bancário conforme dados abaixo:

NOME CORRENTISTA	CNPJ CORRENTISTA	BANCO	AGÊNCIA/CONTA
SUPERMERCADO BAKLIZI Ltda	90.724.261/0001-47	Bradesco	AG 3159-3 / CC 35770 7

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO

As PARTES convencionam que gozará o COMPRADOR do prazo de 35 (trinta e cinco) dias para efetuar o pagamento das compras realizadas na forma de Boleto Bancário anexado ao documento fiscal.

CLÁUSULA QUARTA: DO ATRASO

O atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos ao vencimento para o pagamento de valores devidos importará, além de protesto, necessariamente na perda totais dos benefícios gerados no mês em que o COMPRADOR efetuou as compras.

CLÁUSULA QUINTA: DAS DEVOLUÇÕES

As trocas somente serão realizadas mediante a apresentação do produto danificado ou vencido. Eventuais extravios, furtos ou roubos ocorridos dentro do(s) estabelecimento(s) do COMPRADOR não obrigam a FORNECEDORA a efetuar a troca.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO E DA RESCISÃO

Este contrato terá vigência certa, determinada e improrrogável da data da sua assinatura até 31 de Março de 2015, quando será rescindido automaticamente independentemente de qualquer notificação, não se renovando automaticamente sob qualquer hipótese.

Parágrafo Primeiro: Igualmente, poderá ser rescindido por qualquer das partes a qualquer tempo, (i) imotivadamente mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias à outra parte, não implicando qualquer ônus à parte denunciante; e (ii) motivadamente, cuja rescisão se dará automaticamente após o recebimento de notificação, devendo a Parte que der motivo indenizar a outra pelos danos e prejuízos a que der causa nos termos deste contrato.

Parágrafo Segundo: Constitui motivo para a rescisão motivada o descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Tolerâncias de parte a parte quanto às obrigações deste contrato não constituirão novação, devendo ser considerados meramente como liberalidades;

Todo e qualquer incidente ou questão acessória por decidir, surgida no curso da execução deste contrato, deverá ser devidamente efetuado por escrito;

O presente acordo REVOGA todo e qualquer acordo que esteja em vigor no tocante aos produtos das linhas(Nissin, Ajinomoto, Kelloggs, Mars Chocolate , Mars Food , Red Bull , Mead Johnson) até a presente data, passando a ser o único instrumento de acordo comercial da referida linha de produtos em vigência entre as partes.

É expressamente vedada a transferência de Crédito a Terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As PARTES elegem o Foro da Comarca de Passo Fundo (RS), como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente contrato.

Este Contrato de Acordo Comercial e seus Anexos são firmados entre as partes que declaram total concordância dos termos aqui pactuados sendo cientes de seus deveres, obrigações bem como suas sanções.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor.

URUGUAIANA 03 de Março de 2014

ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Supermercado Baklizi Ltda.
CNPJ: 00.610.350/0003-31

Testemunhas:

Nome _____

CPF _____

Assinatura _____

Nome _____

CPF _____

Assinatura _____

CONTRATO DE ACORDO COMERCIAL ONIZ MULTIMARKA

ANEXO I – DAS REGRAS ESPECÍFICAS COMERCIAIS

Pilares de Execução:

- I) Execução em loja (Pontas de Gôndola e Ilhas).
- II) Crescimento Anual sendo ,faturamento mínimo de R\$ 650.000,00 de Março/2014 até Fevereiro /2015 para receber 1,5% sobre o faturado do período .

Das Lojas da Rede:

Os Pilares de Execução serão atribuídos para algumas lojas da rede conforme anexo II .

Da Base de Cálculo

A Base de Cálculo é o sobre o valor de nota faturado, descontando-se devoluções.

Da Apuração:

Os percentuais de realização serão calculados mensalmente sobre o valor de nota faturado, descontando-se devoluções.

A apuração será observando as particularidades de cada tópico dos Pilares de Execução:

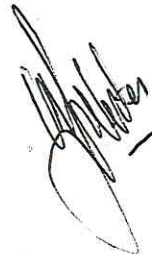
- O tópico I serão apurados mensalmente
- O tópico referente ao Crescimento , terá apuração anual.

O não cumprimento das metas implicará na perda total do percentual do quesito não realizado.

Do Pagamento:

O pagamento para os Pilares de Execução pago na forma de desconto na duplicata de acordo com cada pedido faturado das indústrias (Nissin , Ajinomoto , Kelloggs , Mead Johnson , Red Bull e Mars Chocolate/Food).

O pagamento para o Pilar de Crescimento será feito uma única vez após o término do contrato ..



ID EXECUÇÃO EM LOJA

Manter durante o período do contrato uma (01) ponta de gôndola ou uma ilha(01) nas lojas que segue os endereços:

Rua General Canabarro, Nº 2903 , Bairro Centro , Uruguaiana- RS (Loja piloto- Ajinomoto)

Rua Francisco Ethechepare, Nº 322 , Bairro Cidade Nova , Uruguaiana – RS

Av. Setembrino de Carvalho, Nº 1699, Vila Julia , Uruguaiana – RS

Rua Pinheiro Machado, Nº 1543, Centro, Uruguaiana – RS

Rua General Canabarro, Nº 2903, Centro, Uruguaiana – RS

Rua Domingos Martins, N 1144 Centro, Itaqui – RS

Rua General Marques, Nº 350, Centro, São Borja - RS

* Apuração mensal e comprovada através de fotos.

IV) CRESCIMENTO

Plano Anual de Crescimento:

Crescimento estabelecido em Reais, Período de Mar'14 a Fev'15.

* Acompanhamento mensal, Apuração Anual.

PERCENTUAIS POR CONTRAPARTIDA

Contrapartida	Percentual Sugerido
EXECUÇÃO EM LOJA (ponto extra-ilha)	3%
CRESCIMENTO (atingimento R\$ 650.000,00)	1,5%

Este Contrato de Acordo Comercial e seus Anexos são firmados entre as partes que declaram total concordância dos termos aqui pactuados sendo cientes de seus deveres, obrigações bem como suas sanções.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor.



BAKLIZI
700805
702303
16/10/2007



ACORDO COMERCIAL 2007

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador - Sandro Vianna

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : Oniz Distribuidora Ltda

CNPJ : 90.724.261/0002-98

INSC : 177/011.907-5

Endereço : Cristiano Jose Nascimento , 940 distrito industrial

Cidade : Cachoeirinha

UF : RS

CEP : 94930-595

DDD/Fone : 051 3471 7969

Fax : E-mail :

Telefone (Escritório):

Telefone (Gerente):

Telefone (Vendedor):

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição :

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deveser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: __35 Dias.

Forma de Pagamento : BOLETO BANCÁRIO

Frete : CIF (X)

Incidência : TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Acordos Comerciais

Bônus referente as compras: (3) % Percentual

Cobrança : MENSAL

Forma de Pagamento :

(X) Desconto Boleto Bancário. () Bonificação em produto () Depósito Conta Corrente.

Atualização da Tabela de Preços pré aviso _7_ dia (s).

Observações :

1. Pagamentos em produto, deveser com Nota fiscal especifica de bonificação, relatando a que se refere este pagamento.
2. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1 : (X) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2 : () TROCA FISICA DE PRODUTO

Observação :

Quando a reposição for através de Nota Fiscal de devolução de produto, o fornecedor automaticamente autoriza o desconto em duplicatas a pagar.

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores :

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deveser providenciar a autorização junto a rede bancaria, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31 denominada COMPRADORA e, Oniz Distribuidora Ltda pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 90.724.261/0002-28, com sede na cidade de Cachoeirinha, UF: RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 – Ao termino da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguaiana – RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLAUSULAS GERAIS:

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

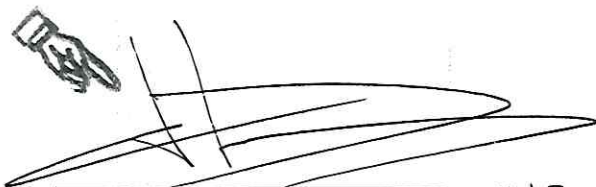
4.4 – O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR a COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 – O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias a COMPRADORA no seu local de destino.

Uruguaiana, ____ de Outubro de 2007 ____.



FORNECEDORA Paulo Sergio Farias Cholet

Cargo: comercial

CPF: 43430953049

Carimbo da Empresa

90.724.261/0001-47

ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA CLEMENTINO LUIZ VIEIRA, 500

SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 99650-080

PARSO FUNDO - RS

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CNPJ: 00.610.350/0003-31

Werter Sonnenfeld

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Ismael Ali Muhd Baklizi

Reconheço a(s) firma(s) de: Paulo Sergio Farias Cholet

Por SEMELHANÇA com a(s) existente(s) no Arquivo deste Ofício.

Do(a) Sr(a) testemunha da verdade

Cachoeirinha, 08 OUT 2007

8.40

MARIA REGINA DE TOLEDO - Tabelião

JOSE ADRIANO G. FERREIRA e LILIANE DOS SANTOS LACERDA - Substitutos - NIDIA MORAES

DE FREITAS e LOURDES DO CARMO P. DA ROSA - Escreventes Autorizadas

0070.01.0700014.03761



TERMO DE ACEITE

SUPERMERCADOS BAKLIZI LTDA , confirmo o recebimento do acordo comercial número 6793, e autorizo o pagamento em nossa conta bancária, conforme o contrato assinado referente ao pagamento de Pagamento - Contrato One Platform Ago20 GV6, no valor de R\$ 9.962,16 referente o período de Ago/2020.

Cidade, data e ano.

Responsável




Supermercado Baklizi Ltda.
CNPJ 00.610.350/0003-31

ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA: pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 90.724.261/0015-42, com sede na Rua Clementino Luis Vieira, 500, Bairro São Cristóvão, Passo Fundo/RS, CEP 99060-080, por seus representantes legais, simplesmente denominada FORNECEDOR de um lado, e de outro,

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA: pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.610.350/0015-75, situada na R. SANTOS DUMONT, 398, URUGUAIANA - RS, CEP 97500-580, por seus representantes legais, simplesmente denominada COMPRADORA,

Cláusula Primeira: Considerações Gerais:

Considerando que as partes, mantém entre si relações comerciais, e no intuito de fomentar o crescimento de seus negócios, as partes de comum acordo e na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento, pelas cláusulas e condições abaixo expostas:

Cláusula Segunda: Objeto

O Objeto do presente refere-se ao cumprimento do Contrato de acordo comercial que tem como objetivo garantir a correta realização das execuções mediante as contrapartidas listadas abaixo:

Grupo	Ação	Valor
- 530 / P&G	- Contrato One Platform Ago20 GV6	R\$ 9.962,16

Cláusula Terceira: Forma de Pagamento:

- a. Para fins de cumprimento do presente acordo o fornecedor pagará ao cliente o montante de R\$ **9.962,16** e a forma de pagamento será em depósito: **Dados bancários: BRADESCO Agência: 3159-3 Conta: 35770-7**
- b. Após a assinatura do presente acordo e posterior crédito dos valores citados na alínea acima, o presente acordo serve como quitação integral dos valores ora discutidos.

Cláusula Quarta: Disposições Gerais:

Tolerâncias de parte á parte quanto às obrigações deste contrato não constituirão novação, devendo ser considerados meramente como liberalidades;

Todo e qualquer incidente ou questão acessória por decidir, surgida no curso da execução deste acordo, deverá ser devidamente efetuado por escrito;

As PARTES elegem o Foro da Comarca de Passo Fundo, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente contrato.

Passo Fundo, 30 Setembro 2020

Fornecedor: Oniz Distribuidora Ltda.
Gerente Comercial: SAMUEL CORTESE DA SILVEIRA
CPF: 979.866.900/20

Nome:
CPF:

Cliente: **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**


Supermercado Baklizi Ltda.
CNPJ: 00.610.350/0003-31